



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 645/12
מס' בקשה: 15/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע: גיא צבי שלף
ע"י ב"כ עוה"ד יוסף שלף
מרחוב פנקס 16 תל אביב

- נ ג ד -

הנתבעת: 1. נציגות הבית המשותף ברחוב ויצמן 73 תל אביב
2. צבי חיים דגן
שניהם ע"י ב"כ עוה"ד י. רוזובסקי
מרחוב שוהם 5 רמת גן

ה ח ל ט ה

בפני בקשת הנתבע 2 לסילוק התביעה כנגדו על הסף.

הנתבע 2 טוען כי כתב התביעה אינו מגלה כל יריבות ישירה בין התובע לבין הנתבע 2. הסכסוך עניינו בשימוש ברכוש המשותף בבית והנציגות הינה מורשה של בעלי הדירות בעניין זה. אין המדובר בסכסוך אישי אלא בסכסוך שבין התובע לנציגות הבית והנתבע 2 הינו אך יו"ר של האחרונה. לטענת הנתבע 2 חיוב אישי של חבר נציגות בנוגע לפעולות שנעשו במסגרת פעולתו בנציגות הינו מרחיק לכת ועשוי להרתיע אחרים מלהסכים לכהן בנציגות.

התובע טוען כי הנתבע 2 הינו גם בעל דירה ולכן מוסמך המפקח לדון בתובענה שבין הצדדים. הנתבע 2 באופן אישי ביטל את ההסכם שבין הנציגות לבין התובע והורה על חסימת המעלית ועצירת העבודות. לטענת התובע הנציגות מופעלת על ידי הנתבע 2 בלבד כאשר חברי הנציגות האחרים הינם "מריונטות". לטענת התובע ניתן לתבוע את הנתבע 2 בכובעו כיו"ר הנציגות שכן הוא זה אשר הפר סיכום עם התובע ואסר ומנע את השימוש במעלית. ניתן לתבוע אותו גם כבעל דירה אשר מנע פיזית מהתובע את השימוש במעלית שלא כדין.

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים אני מוצא לנכון לקבל את הבקשה ולהורות על מחיקת התביעה כנגד הנתבע 2.

אין כתב התביעה מפרט כל עילת תביעה אישית כנגד הנתבע 2. גם על פי כתב התביעה כל הטענות מופנות כלפי הנציגות והתנהלותה - די בהקשר זה להפנות לסעיף 3 לכתב התביעה אשר מפרט "בקליפת אגוז" את כתב התביעה.

כך גם כל "העילות המשפטיות" המשמשות בסיס לתובענה (פרק ד' לכתב התביעה) עניינן בסוגיות הקשורות בנציגות הבית, החלטות בעלי הדירות ושימוש ברכוש המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 645/12
מס' בקשה: 15/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אף שבכתב התביעה יש טענות כנגד פעולותיו של הנתבע 2, הרי שברור כי פעולותיו אלו נעשו במסגרת תפקידו כחבר נציגות, וממילא אלו הינן אך בבחינת רקע לתביעה שאיננה עוסקת, בעילות המשפטיות שבבסיסה, בפעולותיו של הנתבע 2.

זאת ועוד. בכתב התביעה מבוקשים, למעשה, שני סעדים מרכזיים – האחד, ביטול החלטת האסיפה הכללית מיום 01.06.04 (סעיף 34.1 לכתב התביעה). השני, מתן צו עשה אשר ימנע כל הגבלה בשימוש במעלית והשבח שיק הביטחון שניתן לנציגות (סעיף 34.2 לכתב התביעה).

אף אם תוכח התביעה במלואה, הרי שאת הסעדים המבוקשים ממילא לא ניתן לתת כנגד הנתבע 2.

ברי כי סעד של ביטול החלטות האסיפה הכללית הינו עניין הנוגע לניהול הרכוש המשותף בבית, כאשר הנציגות היא מורשה של בעלי הדירות לצורך דיון בעניין זה.

כך גם הסעד השני המבוקש, לאור עילות התביעה המפורטות בכתב התביעה, יכול להיות מופנה רק כלפי הנציגות, בודאי בנוגע להשבח שיק הביטחון.

וידוגש, בסיכומי התשובה לבקשה טוען התובע כי הסעדים האמורים יכולים להיות מופנים גם באופן אישי כנגד הנתבע 2 בהיותו בעל דירה בבית. אם כך הם פני הדברים הרי שעל התובע היה להגיש תביעתו כנגד כל בעלי הדירות בבית או למעצר כנגד כל אלו אשר הסכימו להחלטות האסיפה הכללית אותן הוא מבקש לבטל או אלו הנוהגים על פי אותן ההחלטות. כך, גם צו העשה צריך להיות מופנה כנגד כל בעלי הדירות, אשר כל אחד מהם יכול למנוע שימוש במעלית. בפרט אמורים הדברים כאשר הסעד המבוקש בהקשר מנוסח בצורה כה רחבה.

אם הסעדים מבוקשים כנגד הנתבע 2 בכובעו כחבר נציגות, מניה וביה, שאין מקום לתביעה אישית כנגדו שעה שגם הנציגות נתבעת בהליך.

אודה על האמת אינני מוצא כל טעם בטיעון החוזר ונשנה של התובע בנוגע לאותו "הסכם" עם הנציגות מיום 22.11.12. על פי אותו "הסכם" נטען הותר השימוש לתובע במעלית בתקופת הביניים עד שיערך בירור בנוגע לתוקף המשפטי של החיוב הנדרש ממנו. לא היה ב"הסכם" זה כדי להביא לקיצה של המחלוקת ולפיכך, בין אם היה הסכם אם לאו, בין אם ההסכם הופר אם לאו, ההליך בו אנו מצויים ממילא אמור היה להתקיים - הרי כבר ברורה כיום עמדתה המשפטית של הנציגות לפיה יש מקום לדרישה הכספית אשר הופנתה לתובע. ברורה גם עמדתו החולקת של התובע לפיה אין בידי האסיפה הכללית או הנציגות הסמכות לחייבו בתשלומים כאמור. בפועל גם ניתן צו מניעה זמני אשר מאפשר דה פאקטו את השימוש במעלית (כפי שגם ההסכם האמור נועד להסדיר). משכך, ל"הסכם" זה כיום אין כל נפקות, וזאת מבלי להיכנס כלל לשאלות בדבר תוקפו ומעמדו וכפועל יוצא בנוגע להפרתו הנטענת. ויוער, גם כל הכרוך ב"הסכם" עניינו במערכת היחסים שבין התובע לבין נציגות הבית. לכאורה, לו היה ממש בטענה כי ההתנהלות סביב ה"הסכם" מקימה עילת תביעה אישית כנגד הנתבע 2, הרי שעל התובע היה לתבוע באופן אישי גם את מי שהיה צד להסכמה מטעם



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 645/12
מס' בקשה: 15/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנציגות - מר שוקי סער. אי צירופו של מר סער אך מלמד על העדרה של כל תביעה אישית אמיתית כנגד מי מחברי הנציגות, לרבות בנוגע להסכם.

וידוגש, בסיכומי התשובה מעלים התובעים טענות ועילות תביעה לכאוריות כנגד הנתבע 2, שלא פורטו כנדרש בכתב התביעה. כך, למשל, טענה כי פעולותיו חרגו מסמכותו כיו"ר נציגות. כך הטענה כי הנתבע 2 עושה עושר ולא במשפט (טענה כשלעצמה לא ברורה, שהרי אין מחלוקת כי לא נטל דבר לעצמו). גם טענתם כאילו הפרת ההסכם הנטענת מגבשת עילת תביעה אישית כנגד הנתבע 2 לא נטענה, למעשה, בכתב התביעה. מכל מקום, טענות אלו, אף אם יוכחו, אינן מקימות עילת תביעה המזכה את התובע לקבלת הסעדים המבוקשים בכתב התביעה.

ככל שלתובע טענות כנגד הנתבע בגין עוולות שביצע כלפיו ונזקים שגרם לו אישית (וזו אולי הטענה האישית היחידה הנרמזת בכתב התביעה), הרי שהמקום לכך הינו בפני הערכאות המוסמכות. אולם, במסגרת ההליך דנן לא הצליח התובע להראות, לא בכתב התביעה ולא בסיכומיו, ולו עילת תביעה אישית אחת כנגד הנתבע 2 המצויה בגדר סמכותי העניינית על פי סעיף 72 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969.

אעיר כי אף אם נוכחותו של הנתבע 2 "נחוצה" בהליך כנטען על ידי התובע, הרי שנוכחות זו מתקיימת מכח תפקידו כיו"ר הנתבעת 1. הוא גם יכול להיות מזומן כעד מטעם מי מהצדדים. מכל מקום, העובדה כי יהיה צורך בשמיעת גרסתו של הנתבע 2 איננה מצדיקה הותרתו כנתבע כאשר אין, למעשה, כל עילת תביעה אישית כנגדו.

בנסיבות דנן, אף אם יוכחו כל העובדות הנטענות על ידי התובע, לא יהיה בידיו לזכות בתביעה אישית כנגד הנתבע 2 ולחייבו בסעדים המבוקשים.

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את הבקשה ומורה על מחיקת התביעה כנגד הנתבע 2.

מאחר והנתבעים מיוצגים על ידי ב"כ אחד ואף הוגש כתב הגנה מאוחד, אינני מוצא מקום ליתן צו להוצאות וכל צד ישא בהוצאותיו.

לאחר שהוסרה הטענה המקדמית ניתן להתקדם בניהול ההליך.

למרבה הצער הצדדים לא השכילו לנצל את הכלים שנתתי בידם בדיון המקדמי מיום 11.02.13 ולא הצליחו להגיע להסכמה לסילוק התובענה. המשמעות לאמור היא כי תידרש הכרעה לגופה של תובענה זו עשויה להביא לשינויים מרחיקי לכת בהתנהלות הרכוש המשותף ומאידך גם למערכת יחסים עכורה עם מי שזה עתה נכנסו לגור בבית. נדמה כי בתיק זה קשה יהיה למצוא "מנצחים", תהא תוצאת הדיון אשר תהא...

התובע יגיש תצהירי עדות ראשית, לרבות חוות דעת מומחים ככל שנדרש, בתוך 30 יום מהיום.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 645/12
מס' בקשה: 15/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבעת תגיש תצהירי עדות ראשית, לרבות חוות דעת מומחים ככל שנדרש, בתוך 30 יום נוספים.

לתצהירים יצורפו כל המסמכים שבדעת הצדדים להגיש באמצעות המצהירים. מסמכים כנ"ל יחשבו כקבלים על תנאי, אלא אם תבוא התנגדות בכתב של הצד שכנגד להגשת מסמך כאמור, אשר תוגש בסמוך לאחר התגלות עילת ההתנגדות. במהלך החקירות לא תותר הגשת מסמך אשר לא צורף לתצהיר.

עד שאינו מצוי בשליטתו של צד המבקש את העדות, יגיש אותו צד בקשה לשמיעת העדות ללא תצהיר. בקשה כאמור תוגש בכתב במועד שנקבע להגשת תצהירים מטעמו של אותו צד ויפורטו בה בקצרה העובדות אשר לשמן התבקשה העדות ומדוע לא ניתן להגיש תצהיר עדות ראשית מטעם אותו צד.

העתק מכל מסמך שיוגש למזכירות המפקח יועבר ישירות ובמקביל גם לצד שכנגד.

כל צד ידאג להתייצבות עדיו לשיבת ההוכחות.

נקבע לשמיעת ראיות וסיכומים בעל פה ביום 11.06.13 בשעה 08:30.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בדואר רשום.

ניתנה בלישכתי היום י"ח אדר תשע"ג, 28 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
בתל אביב